

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA COMERCIO TOTAL SERAGLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. FRANCISCO JAVIER REYNAGA OROPEZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA EMPRESA", Y POR OTRO LADO LA EMPRESA DENOMINADA FRUTSEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SANTIAGO PADILLA CAMARA, A QUIEN SE LE CONOCERA COMO "EL PRESTATARIO", Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES CONOCERÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. Declara "LA EMPRESA", a través de su representante legal:

- 
- 
- a) Ser una persona moral, constituida bajo la legislación mexicana de conformidad con las leyes correspondientes de los Estados Unidos Mexicanos, así como consta en la Escritura Pública número 11,413 (once mil cuatrocientos trece), de fecha del 19 de febrero del 2018, otorgada ante la fe del Licenciado Javier Alejandro Macias Preciado, Notario Público Titular número 02 de El Salto, Jalisco.
 - b) Manifiesta el C. **FRANCISCO JAVIER REYNAGA OROPEZA** que sus facultades no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas, tal y como lo hace constar con la Póliza número 1,302 (mil trescientos dos), otorgada con fecha del 24 de enero del 2024, ante la e del Licenciado Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, Corredor Público número 02 del Estado de Jalisco.
 - c) Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **CTS180221CX4**.
 - d) Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Américas piso 10, oficina número 1, número 1254, Colonia Country Club, C.P 44610, Guadalajara, Jalisco.

- e) Que cuenta con la capacidad, infraestructura y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
- f) Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la compraventa.

II. Declara "EL PRESTATARIO", a través de su representante legal:

- a) Ser una persona moral, constituida conforme a la legislación mexicana de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 32,379 (treinta y dos mil trescientos setenta y nueve), con fecha del 30 de abril del año 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Hernán Gascón Hernández, Notario Público Titular número 36 de Guadalajara, Jalisco.
- b) Que el C. **SANTIAGO PADILLA CAMARA** cuenta con las facultades suficientes para llevar a cabo el acto jurídico objeto de este instrumento, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 3,876 (tres mil ochocientos setenta y seis), con fecha del 28 de julio del año 2021, y que estas no le han sido revocadas ni modificadas de ninguna forma.
- c) Que se encuentra inscrito en Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **FRU210504EY0**.
- d) Su domicilio se encuentra ubicado en la Calle Ciprés número 2180, en la Colonia del Fresno 1ra Sección, C.P 44900 de Guadalajara, Jalisco.
- e) Que requiere los servicios ofrecidos por "**LA EMPRESA**".

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - CONSENTIMIENTO. - "LAS PARTES" manifiestan su voluntad para celebrar el presente acuerdo de voluntades, consistentes en la prestación de los siguientes servicios:

- **SERVICIOS DE EMPAQUE DE TARIMAS.**

"LA EMPRESA" se obliga prestar los servicios a "EL PRESTATARIO" y, en consecuencia, este último se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto y determinado.

SEGUNDA.- OBJETO. – El objeto del presente contrato es la prestación de los servicios que se establecen en la cláusula que antecede.

Por la prestación de dichos servicios, "LA EMPRESA" se compromete hacia con "EL PRESTATARIO" a entregar la documentación que emane dicha relación jurídica, misma que debe contener los reportes mensuales correspondientes a los servicios prestados en sus respectivos períodos.

TERCERA. – CONTRAPRESTACIÓN. – Recibirá por concepto de contraprestación, la suma de dinero determinada en los comprobantes fiscales emitidos al cliente que al momento serán expedidos, misma que será cubierta en una sola exhibición o por evento, de manera oportuna por parte de "EL PRESTATARIO", y estando "LA EMPRESA" de acuerdo.

CUARTA. – VIGENCIA. – El presente contrato, tendrá por vigencia un año, a partir de la fecha de suscripción.

"LAS PARTES" acuerdan que el contrato podrá prorrogarse manifestándolo así "EL PRESTATARIO" por escrito con un lapso de 15 días hábiles antes de la finalización de este.

QUINTA. – OBLIGACIONES DE "LAS PARTES". – "LA EMPRESA" se obliga a:

- 1) Cumplir con lo establecido en el presente contrato.
- 2) Llevar a cabo la prestación de servicios de la manera mas profesional, responsable y pronta posible, de acuerdo con las necesidades de "EL PRESTATARIO".
- 3) No hacer ningún cobro ajeno a lo establecido entre "LAS PARTES".

Por su parte "EL PRESTATARIO" se obliga a:

- 1) Cumplir con lo establecido en este contrato.
- 2) Hacer los pagos correspondientes en la forma y tiempo establecidos entre **"LAS PARTES"**.

SEXTA. – INFORMACIÓN. – **"EL PRESTATARIO"** se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **"LA EMPRESA"** con el fin de que este cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento.

SÉPTIMA. – AVISO DE PRIVACIDAD. – Previo a la firma del presente contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, **"LA EMPRESA"** hizo conocimiento a **"EL PRESTATARIO"** del aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en adelante **DERECHOS ARCO**.

OCTAVA. – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – En caso de que **"LA EMPRESA"** se encuentre imposibilitado para prestar los servicios por caso fortuito o de fuerza mayor, de **"LA EMPRESA"** no se incurrirá en el incumplimiento, únicamente **"LA EMPRESA"** reintegrara a **"EL PRESTATARIO"**.

NOVENA. – JURISDICCIÓN. – Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

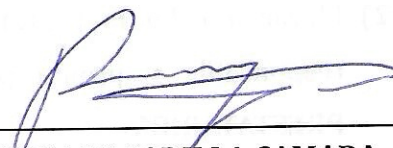
Lo firman **"LAS PARTES"** el día 20 de mayo del 2024.

"LA EMPRESA"



FRANCISCO JAVIER REYNAGA OROPEZA
En Representación de
COMERCIO TOTAL SERAGLA S.A. DE C.V.

"EL PRESTATARIO"



SANTIAGO PADILLA CAMARA
En Representación de
FRUTSEC S.A. DE C.V.